

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE
LAS ACCIONES Y POLÍTICAS DEL ESTADO EN LOS ÁMBITOS DE LA PAZ, LA
REPARACIÓN COLECTIVA Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Creada mediante Decreto Supremo N° 011-2004-PCM

ACTA DE LA CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA

En Lima, siendo las 03:30 horas del día 14 de abril del año 2011, se dio inicio a la Centésimo Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional, creada mediante Decreto Supremo N° 011-2004-PCM y modificada mediante los Decretos Supremos N° 024-2004-PCM y N° 062-2006-PCM, convocada para la fecha y realizada en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, sito en Av. Casimiro Ulloa N° 450, en el distrito de Miraflores, actuando en calidad de Secretario Ejecutivo el Abog. Jesús Aliaga Baldeón y con la asistencia de los siguientes integrantes de la Comisión Multisectorial:

- Sr. Angel Tenorio Dávila, representante del Ministerio de Educación;
- Abog. Magaly Malena Vásquez Zapata, representante del Ministerio de Justicia;
- Sr. Lizandro Tovar Acevedo, representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social;
- Sr. Luis Enrique Boggiano Espinoza, representante del Ministerio de Defensa;
- Sr. Walter Chiara Bellido, representante alterno del Ministerio del Interior;
- Sr. Pedro Pablo Ciro Ccopa Antay, representante del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú;
- Sr. Francisco Soberón Garrido, representante de la Asociación Nacional de Centros;
- Sr. Gino Huerta Ochoa, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
- Sra. Rosalía Chauca Sabroso, representante alterna de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Excusó su inasistencia la Dra. Rosario Fernández Figueroa, Presidente del Consejo de Ministros; no asistieron: Dra. Ursula Desilú León Chempén, representante del Ministerio de Salud; Lic. José Francisco Espinoza Céspedes, representante de la Asamblea Nacional de Rectores; Sra. Luisa Zuluaga Cuba, representante del Ministerio de Trabajo; y Sr. Alejandro Olivares Ramírez, representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

INFORMES

El Secretario Ejecutivo dio lectura ante el pleno, de los temas de la agenda: Como primer punto mencionó sobre la presentación de la Memoria 2006-2010 denominado "Acciones de Reparación en aplicación de las Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones", a fin de ser presentado por el poder Ejecutivo ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República. Como segundo punto la presentación de la versión preliminar del esquema del Programa de Reparaciones Económicas.

Asimismo, informó al Pleno, sobre el Oficio N°027-2011-PCM-CR/P, mediante el cual el Consejo de Reparaciones remite a la CMAN, sus cuestionamientos al Informe Técnico del Programa de Reparaciones Económicas, los mismos que han sido incluso difundidos mediante una nota de prensa.

Por otra parte, respecto al Proyecto de Ley N° 2906-2008-CR, "Ley que amplía el Plan Integral de Reparaciones y propone se incluya como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado peruano", solicitó a los delegados de la CMAN cumplan con remitir sus opiniones legales conforme a lo acordado en la 112° Sesión Ordinaria de la CMAN de fecha 31.01.2011.

ORDEN DEL DÍA

El Secretario Ejecutivo, informó que se ha elaborado un proyecto de respuesta al documento remitido por el Consejo de Reparaciones, e invitó a los Comisionados de tener alguna opinión o precisión la expongan en el Pleno o lo remitan a la Secretaría Ejecutiva de la CMAN. Dicho esto propuso pasar a los puntos de la agenda.

En relación al primer punto de agenda, el Secretario Ejecutivo refirió que la finalidad de presentar la Memoria 2006-2010, en cumplimiento a lo establecido por la norma reglamentaria de la Ley del PIR, responde a la pertinencia de mostrar el balance de las acciones que en materia de reparación ha venido desarrollando la actual gestión de Gobierno. Acotó que dicho documento aún de trabajo, será remitido a los delegados de la CMAN para que presenten sus aportes, a fin de ser aprobado en la próxima Sesión Ordinaria.

Respecto al segundo punto de la agenda, el Secretario Ejecutivo presentó el esquema de la propuesta del Programa de Reparaciones Económicas e invitó al equipo técnico a cargo de su formulación precisar los componentes y procesos planteados en el documento.

Acotó que en reuniones sostenidas con el Ministerio de Economía y Finanzas, dicho sector habría observado los montos propuestos por considerarlos muy elevados; por lo que sugirió ir trabajando otros componentes que complementen y den mayor solidez a la propuesta y al proceso en sí. Asimismo, consideró importante diseñar una estrategia comunicacional sobre la percepción de las víctimas y beneficiarios respecto a estos montos ya que su expectativa se basaría en montos poco reales. Puntualizó que se requiere de una propuesta pragmática.

El representante de la Asociación Nacional de Centros, manifestó que ante el complejo contexto político que se vive hoy, si bien se puede ir trabajando y sistematizando la información para formular la propuesta del Programa, será el próximo Gobierno quien lo apruebe y tome la decisión de su implementación. Asimismo, respecto a la observación del Ministerio de Economía y Finanzas, refirió que el otorgamiento de las reparaciones es un tema político no técnico.

Sobre este último punto, el representante del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, refirió que toda decisión política necesariamente tiene un sustento técnico y se debe trabajar en esa línea.

El representante del Ministerio de Educación, solicitó se precise cuál sería el destino de los 20 millones de nuevos soles asignados al Programa de Reparaciones Económicas, de dejarse su implementación para el próximo Gobierno.

El representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, refirió que se puede discutir la propuesta del Programa para ir trabajando en paralelo la definición del criterio de determinación del monto y su impacto macroeconómico o fiscal. Para ello, alcanza la propuesta elaborada por la sociedad civil sustentada en el criterio de afectación e ingreso de referencia. Agregó que se pueden usar otras referencias como los datos del PNUD. Acotó que el esquema presentado está bien estructurado, proponiendo trabajar el tema de montos en reuniones más frecuentes.

El representante de la Asociación Nacional de Centros, con relación al esquema presentado del Programa de Reparaciones Económicas, solicitó se precise a qué se refiere el punto sobre exclusiones.

El representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, solicitó mayor precisión sobre el planteamiento de depuración de beneficiarios del Registro Único de Víctimas en los Lineamientos y Metodologías para la determinación de montos, procedimientos y modalidades del Programa de Reparaciones Económicas.

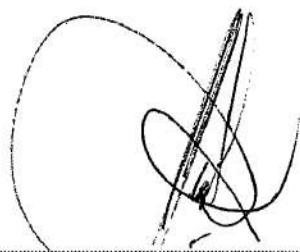
El Secretario Ejecutivo de la CMAN, respecto a estas dos intervenciones, precisó que el contenido del esquema se ciñe estrictamente a los alcances de la Ley del Plan Integral de Reparaciones y su Reglamento. Asimismo, acotó que el Registro Único de Víctimas en su proceso de implementación omitió un procedimiento de publicidad, sobre todo en el ámbito rural donde se refiere ocurrieron los hechos de violencia, lo que habría permitido que se identifiquen casos de miembros de organizaciones subversivas o personas que no habiendo sufrido una afectación estuvieran solicitando ser reconocidas como víctimas y beneficiarios del PIR.

La representante del Ministerio de Justicia propuso elaborar un cronograma con los puntos tratados: La formulación de la propuesta del Programa de Reparaciones Económicas, la definición de los criterios de determinación de montos y la presentación de la propuesta concluida al próximo Gobierno.

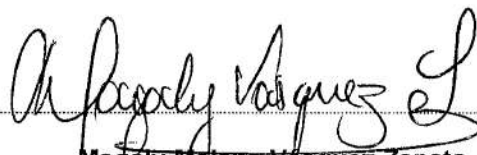
ACUERDOS

1. Aprobar en la próxima Sesión Ordinaria de la CMAN, el documento de Memoria 2006-2010, a fin de ser presentado por el Poder Ejecutivo ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley N° 28592, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 59° m) de su Reglamento.
2. Dar por aprobado el esquema de elaboración del Programa de Reparaciones Económicas.
3. Presentar en la próxima Sesión, un cronograma del esquema con plazos para el desarrollo de la propuesta del Programa de Reparaciones Económicas, la definición del criterio de determinación de montos de las reparaciones económicas y la presentación de la propuesta definitiva.
4. Solicitar formalmente a los delegados de la Comisión, la emisión de sus opiniones con relación al Proyecto de Ley N° 2906/2008/CR "Ley que amplía el Plan Integral de Reparaciones y propone se incluya como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido violencia sexual durante el conflicto interno", a fin de elaborar y discutir la posición de la CMAN ante este Proyecto.

Siendo las 16:45 horas se levantó la sesión, firmando a continuación los asistentes en señal de conformidad con el contenido de la presente acta.

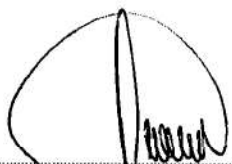


Angel Tenorio Dávila
Representante del Ministerio de Educación



Magaly Malena Vásquez Zapata
Representante del Ministerio de Justicia

En el Acuerdo 4 se acordó igualmente que para tales efectos la SE-CMAN acompañará a su solicitud, copia de la opinión legal emitida al respecto por el Ministerio de Justicia.



Lizandro Tovar Acevedo
Representante del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social



Walter Chiara Bellido
Representante alterno del Ministerio del Interior



Luis Enrique Boggiano Espinoza
Representante del Ministerio de Defensa

Pedro Pablo Ciro Ccopa Antay
Representante del Consejo Nacional de Decanos
de los Colegios Profesionales del Perú



Gino Huerta Ochoa
Representante de la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos



Francisco Soberón Garrido
Representante de la Asociación Nacional de
Centros



Jesús Aliaga Baldeón
Secretario Ejecutivo Comisión Multisectorial
de alto Nivel encargada del seguimiento de las
acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz,
la reparación colectiva y la reconciliación nacional



PERÚ

**Presidencia
del Consejo de Ministros**

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional - CMAN

Plan Integral de Reparaciones Ley N° 28592

ESQUEMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS

1. MARCO LEGAL
2. PRINCIPIOS
3. ENFOQUES
4. OBJETIVOS DEL PRE
 - 4.1 Objetivo general
 - 4.2 Objetivos específicos
5. CARACTERÍSTICAS
6. MONTO DE LA REPARACIÓN ECONÓMICA
7. BENEFICIARIOS Y EXCLUSIONES
 - 7.1 Beneficiarios
 - 7.2 Exclusiones
8. ACTORES Y ROLES
 - 8.1 Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN
 - 8.2 Presidencia del Consejo de Ministros
 - 8.3 Organismo ejecutor
 - 8.4 Organismos de apoyo
9. PLAZOS Y ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN
 - 9.1 Plazo de implementación
 - 9.2 Prelación
 - 9.3 Etapas
10. PROCEDIMIENTOS
 - 10.1 Recepción de lista general de beneficiarios del Consejo de Reparaciones
 - 10.2 Elaboración de lista de beneficiarios del PRE
 - 10.3 Entrega de la reparación económica
11. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN
 - 11.1 Acompañamiento
 - 11.2 Comunicación
13. PRESUPUESTO MULTIANUAL
14. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Temas para Informe en Orden del Día de la 114 Sesión Ordinaria

Oficio N° 027-2011-PCM-CR/P

Documento remitido por el Consejo de Reparaciones a la CMAN
Asunto: Comentarios al Informe Técnico del Programa de Reparaciones Económicas



Presidencia del Consejo de Ministros



Consejo de Reparaciones
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

OFICIO N° 027-2011-PCM-CR/P

Lima, 30 de marzo de 2010

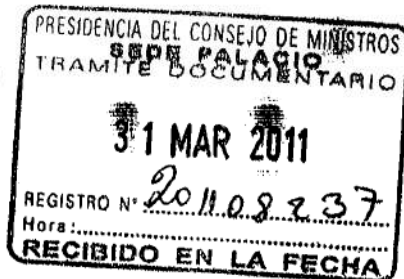
Señor
JESÚS ALIAGA BALDEÓN
Secretario Ejecutivo
CMAN
Casimiro Ulloa 450
Miraflores.

Asunto: Comentarios al Informe Técnico del Programa de Reparaciones Económicas

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo a nombre de los integrantes del Consejo de Reparaciones y, con el ánimo de aportar al proceso de implementación del Programa de Reparaciones Económicas, transmitirle algunos comentarios sobre el Informe Técnico "Lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir la implementación del Programa de Reparaciones Económicas". Este documento nos fue alcanzado por los representantes de la sociedad civil ante la CMAN y hemos tenido la oportunidad de revisarlo y comentarlo en nuestras últimas sesiones.

Es de apreciar el interés por iniciar la implementación de este programa, pues de este modo se garantiza el ejercicio del derecho a la reparación y, al mismo tiempo, se responde a una demanda especialmente sentida por parte de las víctimas de la violencia en nuestro país. Si bien hubiera sido deseable haber iniciado antes su diseño, no por ello dejamos de reconocer el importante esfuerzo que ello implica. Dada su relevancia, nos parece que la propuesta de reparaciones económicas a ejecutar debe tener un real contenido reparador y un profundo sentido de dignificación a las víctimas. Desde este interés compartido planteamos los siguientes comentarios.

Expresamos, en primer lugar, nuestra inquietud al apreciar que la metodología empleada y los contenidos mismos de la encuesta aplicada no nos permiten concluir que se han tomado los cuidados necesarios para que la voz de las víctimas sea incorporada. En tal sentido, no es posible hablar propiamente de un documento que ha sido consultado con quienes van a resultar beneficiados por este programa. Según parece, la participación de la población afectada queda reducida a la aplicación de una encuesta, y no se ha considerado su presencia efectiva en la determinación de los criterios a emplear para el cálculo del monto de la reparación económica.



Consejo Municipal de Reparaciones Económicas
Seguimiento a las Reparaciones Económicas
en los Ambitos de Paz y Normalización
vía Remediación

01 ABR. 2011
RECIBIDO



Nuestra insistencia en este punto parte de una doble consideración. Por un lado, el diseño de una política pública es una oportunidad invaluable para dar voz e incluir en las decisiones políticas a quienes históricamente han sido excluidos; en otras palabras, puede ser asumido como un ejercicio de reconocimiento y dignificación de la presencia de las víctimas en el Estado. Por otro lado, en la actualidad no se concibe el diseño de programas públicos sin incluir a los actores involucrados. En tal sentido, reducir la consulta a una encuesta no satisface los criterios mínimos de inclusión de las víctimas en un asunto que les compete de manera tan directa. Nos parece que esta es la razón que explica las críticas al Informe Técnico expresadas públicamente por algunas organizaciones de afectados en las últimas semanas.

En segundo lugar, queremos mencionar que la elección y fundamentación de los criterios empleados para la determinación de los montos revela una mayor preocupación por consideraciones que no tienen precisamente una intención reparadora. La superación de la pobreza, qué duda cabe, es una tarea de gobierno impostergable, pero no es la finalidad de un programa de reparación integral. Asimismo, nadie cuestiona la necesidad de manejar con responsabilidad la caja fiscal, pero anteponer este criterio al cumplimiento de un derecho termina generando un mensaje contradictorio hacia las víctimas, nuevamente colocadas en segundo plano frente, en este caso, a aspectos materiales que parecieran tener mayor importancia.

La prioridad dada a las consideraciones antes señaladas termina afectando el sentido reparador que el programa debería tener, y ello se expresa en los criterios elegidos para calcular los posibles montos de la indemnización. El primero confunde a este programa con uno de superación de la pobreza; el segundo nos habla de un, a nuestro juicio, excesivo celo por el gasto en el que incurrirá el Estado. Todo ello, lamentamos decirlo, le resta la fuerza dignificadora que esta propuesta debería tener de cara a quienes han sufrido terribles violaciones a sus derechos durante el período de violencia.

En tercer lugar, queremos dejar sentado nuestro desacuerdo con el procedimiento de "verificación y depuración del listado de beneficiarios" que elabore el Consejo de Reparaciones, que se señala en la parte final del Informe Técnico. Consideramos que dicha atribución es del Consejo de Reparaciones y no le corresponde a la CMAN asumirla. Según el análisis que hemos efectuado, la única interpretación posible a dicha frase es el retiro de la relación de beneficiarios de aquellas personas que hubieran recibido alguna reparación económica por otra vía, según lo establecido por el artículo 4º de la Ley 28592.

Luego de efectuar estos planteamientos, nos parece que la implementación del programa, que le ha sido encargada a la CMAN por el anterior Presidente del Consejo de Ministros, debiera garantizar la incorporación de los aspectos que han sido poco atendidos (consulta y aceptación de las víctimas, criterios relacionados con la reparación del daño). A lo mejor ello lleva a proponer modificaciones en los aspectos ya mencionados, pero estos serán bienvenidos si se logra un proceso con un efecto realmente reparador y que goce de legitimidad entre la población afectada. Desde luego, como Consejo de Reparaciones ofrecemos nuestro concurso para contribuir en dicho proceso.



Presidencia del Consejo de Ministros



Consejo de Reparaciones
REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más distinguida consideración y estima personal.

Atentamente,


Ramón Barúa Alzamora
Presidente (i)
Consejo de Reparaciones

cc. Delegados ante la CMAN

Segundo Tema de Agenda de 114 Sesión Ordinaria

PRESENTACIÓN

**VERSIÓN PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE REPARACIONES
ECONÓMICAS**

*(Documento a ser presentado en el marco de lo establecido en el artículo 59 literal i)
del Reglamento de la Ley N° 28592)*



PERÚ

**Presidencia
del Consejo de Ministros**

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del
seguimiento de las acciones y políticas del Estado en
los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la
reconciliación nacional - CMAN

Plan Integral de Reparaciones Ley N° 28592

PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS

Lima, abril de 2011



PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS

Contenido

1. MARCO LEGAL	3
2. PRINCIPIOS	3
3. ENFOQUES.....	4
4. OBJETIVOS DEL PRE	4
4.1 Objetivo general.....	4
4.2 Objetivos específicos.....	4
5. CARACTERÍSTICAS.....	5
5.1 Monto.....	5
6. BENEFICIARIOS	6
6.1 Exclusiones	6
7. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.....	6
7.1 Gestión del Programa	6
7.1.1 Plazo	7
7.1.2 Etapas.....	7
7.2 Elaboración lista definitiva de beneficiarios	7
7.2.1 Priorización.....	7
7.3 Desembolsos monetarios.....	7
7.4 Monitoreo y evaluación	7
8. ACTORES Y ROLES.....	8
8.1 PCM.....	8
8.2 CMAN	8
8.3 Consejo de Reparaciones.....	8
8.4 Organismo ejecutor	8
8.5 Organismos de apoyo	8
9. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA.....	9
11.1 Acompañamiento.....	9
11.2 Comunicación.....	9
11. PRESUPUESTO MULTIANUAL	10

Tema de Agenda de próxima Sesión Extraordinaria

PRESENTACIÓN DE OPINIÓN RESPECTO A PROYECTO DE LEY N° 2906/2008-CR

Ley que amplía el Plan Integral de Reparaciones y propone se incluya como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado peruano.



PROYECTO DE LEY

LEY QUE AMPLÍA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES Y PROPONE SE INCLUYA COMO VÍCTIMAS Y BENEFICIARIAS A LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

El Grupo Parlamentario Nacionalista y los Congresistas que suscriben, a iniciativa de la Congresista de la República: **MARIA CLEOFÉ SUMIRE DE CONDE**, representante de la Región Cusco, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Estado, concordado con el Artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de Ley:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Ha dado la Ley Siguiente:

LEY QUE AMPLÍA EL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES Y PROPONE SE INCLUYA COMO VÍCTIMAS Y BENEFICIARIAS A LAS PERSONAS QUE HAYAN SUFRIDO OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Artículo 1°.- Objeto de la Ley

Modifícase los artículos 3° y 6° de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, Ley N° 28592, que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 3.- Definición de víctima

Para efecto de la presente Ley son consideradas víctimas las personas o grupos de personas que hayan sufrido actos u omisiones que violan normas de los Derechos Humanos, tales como desaparición forzada, secuestro, ejecución extrajudicial, asesinato, desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual, **violencia sexual en el contexto de un conflicto armado tales como esclavitud sexual, embarazo forzado, aborto forzado, prostitución forzada,**





CONGRESO DE LA REPÚBLICA

esterilización forzada o muerte, así como a los familiares de las personas muertas y desaparecidas durante el período comprendido en el artículo 1 de la presente Ley.

Artículo 6.- Beneficiarios individuales

Son considerados beneficiarios individuales:

a) Los familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas: comprende al cónyuge o conviviente, a los hijos y a los padres de la víctima desaparecida o muerta.

b) Víctimas directas: comprende a aquellos desplazados, las personas inocentes que han sufrido prisión, los torturados, las víctimas de violación sexual o violencia sexual y los secuestrados. También se consideran víctimas directas los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú e integrantes de los Comités de Autodefensa y Autoridades Civiles heridas o lesionadas en acciones violatorias de los Derechos Humanos durante mayo de 1980 a noviembre de 2000.

c) Víctimas indirectas: comprende a los hijos producto de violaciones sexuales, a las personas que siendo menores de edad integraron un Comité de Autodefensa, a las personas indebidamente requisitorias por terrorismo y traición a la patria y a las personas que resultaron indocumentadas.

Artículo 2.- Normas reglamentarias y complementarias

El Poder Ejecutivo modificará las normas reglamentarias para la debida aplicación de la presente Ley.

Lima, 24 de noviembre del 2008



MARIA CLEOFÉ SUMIRE DE CONDE

Congresista de la República

Juan Avancanban P.

MCSC/rwct

San Ramos P.

Manuel Espinoza

FREDY OTAROLA PERARANDA
Directivo Portavoz
Grupo Parlamentario Nacionalista
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

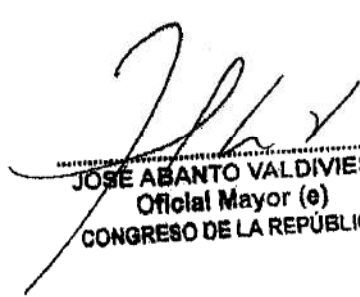
SUSANA VILCA

Arturo L. Soria

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 09 de Diciembre del 2008

Según la consulta realizada, de conformidad con el
Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la
República: pase la Proposición N° 2906 Para su
estudio y dictamen a la (s) Comisión(es) de
Justicia y Derechos Humanos.


JOSÉ ABANTO VALDIVIESO
Oficial Mayor (e)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia sexual es una de las agresiones más comunes que sufren las mujeres, sin distinción de raza, origen, posición o credo. Constituye una violación de derechos humanos fundamentales, dado que atenta contra la integridad física y psíquica de la persona, así como su salud física y mental, su libertad y su vida.

Para la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), **existió un impacto diferenciado de la violencia en las víctimas, por razones de género, pertenencia cultural y clase social.**

La mayor diferenciación de las violaciones de sus derechos, se encuentra en la **violencia sexual** que las afectó; pues mientras a los varones los desaparecían, torturaban, etc. a las mujeres las violaban y no sólo en las incursiones de sus pueblos por parte de los militares, sino también en el contexto de las búsquedas que hacían de sus familiares desaparecidos. Muchas mujeres no denunciaron estos hechos por vergüenza y por la estigmatización que podían sufrir por parte de sus familiares y vecinos. En ese sentido, fue muy difícil recoger sus testimonios, además porque ellas relatan las historias de violaciones de derechos humanos de sus familiares, pero no las de ellas mismas; es decir, ellas hablaban y sentían en función de *los otros*, pero no se vieron a sí mismas como víctimas, como sujetos de derechos.

Según la CVR, **los múltiples crímenes de violencia sexual ocurridos en el Perú entre los años 1980 y 2000 tuvieron como objetivo castigar, intimidar, coaccionar, humillar y degradar a la población¹.** Éstos fueron usados no sólo como un medio de presión contra la población, sino también como un método para obtener información o autoinculpaciones.

Es decir, los múltiples crímenes de violencia sexual ocurridos en el Perú durante el conflicto armado impactaron en el cuerpo y la vida de las mujeres. Las mujeres afectadas, en su mayoría, fueron quechua hablantes, de origen rural, campesinas y amas de casa.

¹ COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. *Op. cit.* t. VI, p. 352.





El informe documenta principalmente la violación sexual, pero también otras formas de violencia sexual como *la servidumbre sexual, los desnudos forzados, las uniones forzadas, embarazos forzados y abortos forzados*. Es importante mencionar que no se sabe con exactitud la cantidad de casos que existieron; pues no se consideró el recojo de estos casos sino que fueron surgiendo en los testimonios dados. Sumándose a esto lo difícil que es abordar esta problemática para las propias víctimas, debido al miedo, a las represalias, a la vergüenza y a la estigmatización tanto familiar como comunal.

Cuando se aprueba la Ley No. 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones - PIR y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 015-2006-JUS, solo se considera la violación sexual, sin tomarse en cuenta las otras formas de violencia sexual.

En tal virtud, consideramos que dichas normas tienen un vacío que debe ser superada con las reformas legislativas que este importante caso amerita. Ello evitará que poblaciones afectadas, en particular las mujeres, queden sin ser reconocidas como víctimas sin su reparación.

Como bien ha señalado la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, la violencia sexual tuvo como objetivo castigar, intimidar, coaccionar, humillar y degradar a la población. Pero la violencia sexual no solo se dio en el conflicto interno peruano, sino que es una práctica dada en muchos contextos de guerra y de conflictos armados, razón por lo que el Estatuto de Roma califica la violencia sexual como crimen de Lesa Humanidad.

Es preciso mencionar que la autora de la presente iniciativa legislativa ha planteado complementariamente el Proyecto de Ley No. 1707/2007-CR², "LEY DE LOS DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO", que busca incorporar al Código Penal peruano, las reformas en materia penal, que el Estatuto de Roma incorporar y en particular, tipificar como delito en el Código Penal, *la violencia sexual como delito de lesa humanidad*, que se produzca en el marco de una ataque generalizado que por

² Texto íntegro del Proyecto de Ley y enlace web:

[http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/01707/\\$FILE/01707.PDF](http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/01707/$FILE/01707.PDF)





cierto no se circunscribe sólo al supuesto de violación sexual, sino que incluye otras modalidades como son esclavitud sexual, prostitución forzada, unión forzada, aborto forzado, embarazo forzado y esterilización forzada.

La violencia sexual en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional³

Estos avances se consolidaron en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (1998), que califica la violencia sexual como crimen de lesa humanidad⁴ y como un crimen de guerra⁵, cuando se producen en el contexto de conflicto armado internacional o conflicto armado interno.

A continuación describimos los elementos de los crímenes de violencia sexual incorporados en el Estatuto de Roma. Estos formarán un tipo base, los cuales, de acuerdo a las circunstancias, pueden constituir un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra o ambos a la vez:

- Deben consistir en un acto de naturaleza sexual, contra una o más personas, o haya hecho que esa o esas personas realizaran un acto de naturaleza sexual; y
- La víctima realizó este acto por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra ella u otra persona o aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas personas de dar su libre consentimiento⁶.

³ PORTAL, Diana y VALDEZ, Flor de María. *Violencia sexual en el conflicto armado interno peruano*. En: "Gacetas" DEMUS, Lima: DEMUS, 2006, pp. 16 y 17.

⁴ Artículo 7.1.g), Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (1998).

⁵ Artículo 8.2, Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (1998). La violencia sexual constituirá un crimen de guerra si es que constituye una violación a las normas y costumbres de la guerra, dándose sólo en contexto de conflicto armado internacional o conflicto armado interno. Una conducta puede ser crimen de y crimen de lesa humanidad al mismo tiempo.

⁶ Definiciones tomadas de CORTE PENAL INTERNACIONAL. Elementos del Crimen, 9 de setiembre del 2003, ICC-ASP/1/3 (parte II-B).





En esta categoría pueden incluirse otros crímenes sexuales lamentablemente frecuentes durante los conflictos armados, como son:

- o **Violación sexual.** Es entendida como la invasión del cuerpo de una persona mediante una conducta que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo. Esta invasión deberá producirse por la fuerza, o mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra una persona incapaz de dar su libre consentimiento.
- o **Esclavitud sexual.** Es el ejercicio del derecho de propiedad sobre una o más víctimas, como comprarlas, venderlas, prestarlas, darlas en trueque o todas ellas, con el fin que éstas realicen actos de naturaleza sexual.
- o **Embarazo forzado.** Es el confinamiento de una o más mujeres que fueron embarazadas por la fuerza, con el fin de cambiar la composición étnica de una población o cualquier otro fin contrario al derecho.
- o **Prostitución forzada.** Consiste en obligar a una o más personas a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza, amenaza del uso de la fuerza o la coacción, con el fin de obtener ventajas económicas de dichos actos.
- o **Esterilización forzada.** Consiste en privar a una o más personas, sin su libre consentimiento, de su capacidad de reproducción biológica, y sin justificación alguna en un tratamiento médico o clínico.

En el caso específico de nuestro país, el Perú ratificó el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, el 10 de noviembre de 2001. Este acto trae dos consecuencias importantes:





- El Estatuto de Roma se vuelve parte del derecho nacional. De acuerdo al artículo 55 de nuestra Constitución Política, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Por eso el Estatuto de Roma debe ser siempre tomado en cuenta por los operadores de justicia no solo como norma, sino también como guía para interpretar la ley nacional.
- Permite a la Corte Penal Internacional juzgar crímenes de genocidio, de guerra y lesa humanidad cometidos por peruanos y/o en nuestro territorio desde la fecha de ratificación del Estatuto. Sin embargo, la jurisdicción de la Corte es complementaria a la jurisdicción nacional, por lo que siempre es y será deber del Estado investigar, juzgar y sancionar estos crímenes, en especial aquellos de violencia sexual.

Recomendaciones del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer –CEDAW, conformado por mandato el artículo 17 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.-

El Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la Mujer instancia (encargada de vigilar el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW), en sus Observaciones y recomendaciones al IV Informe sustentado por el Estado peruano el 19 de enero de 2007, ha señalado las siguientes recomendaciones a nuestro Estado:

- **Recomendación N° 20** "(...) está preocupado que sólo la violación está reconocida como violencia contra la mujer y que la recopilación de casos de violaciones de los derechos humanos no está terminada aún. El Comité también está seriamente preocupado con el hecho que la investigación y el enjuiciamiento de todos los actos de violencia contra la mujer no se está llevando a cabo y que los remedios para las víctimas individuales no están fácilmente disponibles".
- **Recomendación N° 21: "El Comité insta al Estado miembro a ampliar su definición de violencia contra la mujer para que incluya, en particular esclavitud sexual, embarazo forzado, prostitución forzada,**





unión forzada y trabajo doméstico forzado. El Comité recomienda que el Estado miembro les brinde la asistencia necesaria a las mujeres víctimas de violencia durante el conflicto armado de 1980 al 2000, de manera que éstas no tengan que viajar largas distancias para registrar sus casos ante los jueces y fiscales. El Comité también hace un llamado al Estado miembro para que investigue y enjuicie todos los actos de violencia cometidos contra las mujeres y que prevea reparaciones individuales a las mujeres que han sufrido varias formas de violencia"

Por todo ello, consideramos vital la reforma legislativa planteada y en particular, que el Consejo Nacional de Reparaciones pueda trabajar con esta categoría amplia para el registro nacional, ya que esto permitirá que muchas personas, mujeres en su mayoría, puedan ser reconocidas por el Estado y la sociedad como víctimas. Esto además permitirá visibilizar la violencia sexual en todas sus formas; reconociendo el impacto diferenciado de esta clase de violencia en cada mujer afectada.

El Plan Integral de Reparaciones debe ser aplicado de forma tal que no genere exclusiones y sea sensible al impacto diferenciado que el conflicto armado interno tuvo en las mujeres. En ese sentido, es necesario considerar reparaciones que atiendan no solo los aspectos simbólicos y de la comunidad, sino también la dimensión subjetiva de su salud mental y los derechos afectados como ciudadanas.

EFFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La propuesta busca la expedición de una norma con rango de ley que amplíe el Plan Integral de Reparaciones aprobado por la Ley No. 28592, y procura se incluya como víctimas y beneficiarias de las reparaciones a las personas que hayan sufrido otras formas de violencia sexual durante el conflicto armado interno, diferentes de la violación sexual.





ANÁLISIS DEL COSTO - BENEFICIO

La presente Iniciativa legal se encamina a modificar la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, aprobado por la Ley No. 28592. Como correlato positivo, la reforma planteada generará un proceso de reparación que dignifique a las mujeres víctimas de la violencia sexual, dentro del proceso de reparaciones simbólicas y promoción de los derechos humanos. Así, se evitará volver a excluirlas, marginarlas y olvidar a las hermanas mujeres víctimas de la violencia sexual.



MCSC/rwct.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada
del seguimiento de las acciones y políticas del
Estado en los ámbitos de la paz, la reparación
colectiva y la reconciliación nacional - CMAN

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

CARGO

Miraflores, 25 de abril del 2011

OFICIO N° 297 -2011-PCM/CMAN

Señora Abogada

DESILU LEON CHERPÉN

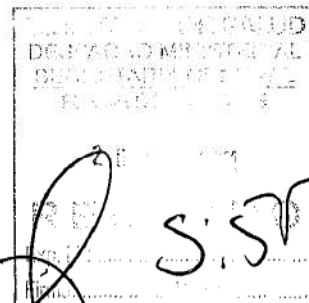
Comisionada representante del Ministerio de Salud ante La CMAN

Ministerio de Salud

Av. Salaverry N° 801

Jesús María

Presente.-



De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo acordado en la 112° y 114° Sesiones Ordinarias de la CMAN de fechas 31.01.2011 y 14.04.2011, respectivamente; para remitirle el Proyecto de Ley N° 2906/2008/CR "Ley que amplía el Plan Integral de Reparaciones y propone se incluya como víctimas y beneficiarias a las personas que hayan sufrido violencia sexual durante el conflicto interno"; a fin de que se sirva canalizar la opinión respectiva del Ministerio de Salud.

Hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración personal.

Atentamente,


JESUS ALIAGA BALDEON
SECRETARIO EJECUTIVO
Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de las
Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz
y la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Constitución Política del Perú
Artículo 117
El Presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo del Estado y es el representante de la Nación.
El Presidente de la República es el jefe del Poder Ejecutivo del Estado y es el representante de la Nación.
CMAN

CENTÉSIMO DÉCIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA CMAN

JUEVES 14 DE ABRIL DE 2011

MINISTERIO	REPRESENTANTE	EN REPRESENTACION	TELEF. / CELULAR	E-MAIL	FIRMA
RESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS	DRA. ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ FIGUEROA				
MAN	DR. JESUS ALIAGA BALDEON				
MINISTERIO DE EDUCACION	DR. ANGEL TENORIO DAVILA	—	—	—	
MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL	Sr. LIZANDRO TOVAR ACEVEDO		986686808	ltovar@muneds.gob.pe	
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL	Sra. LUISA ZULUAGA CUBA				
MINISTERIO DE SALUD	Dra. URSULA LEON CHEMPEN				



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

Comisión Multisectorial de Atención y Seguimiento
de la Situación de las Personas y el Estado de los Ambientes
de la Paz y la Cooperación Internacional y la Reconstrucción
GOMAN

MINISTERIO	REPRESENTANTE	EN REPRESENTACION	TELEF. / CELULAR	E-MAIL	FIRMA
MINISTERIO DE JUSTICIA	Sra. Abog. MAGALY MALENA VASQUEZ ZAPATA				
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Sr. ALEJANDRO OLIVARES RAMIREZ				
MINISTERIO DEL INTERIOR	Dra. BEDSI CORDOVA QUINÉ	Walter Chiara			
MINISTERIO DE DEFENSA	Dr. LUIS ENRIQUE BOGGIANO ESPINOZA		997278453 6255959 (43/19)	hoganaro@gmail.com jos.pe	
CONSEJO NACIONAL DE DECANOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERU	Dr. PEDRO PABLO CCOPA ANTAY	CND CP	962870821	proceden@gmail.com	
ASOCIACION NACIONAL DE CENTROS	Dr. FRANCISCO SOBERON GARRIDO	ANC	996690966	proceden@gmail.com 088.0PE	
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS	Dr. GINO HUERTA OCHOA <i>Karla Chaurer</i>	CNOT CNDH	937 544 665	ghuerta@idh.org.pe	
ASAMBLEA NACIONAL DE SECTORES	Dr. JOSE F. ESPINOZA CESPEDES				